

Entre:

Primeiro Outorgante: **Instituto Politécnico do Porto**, através do seu **Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto**, sito na Rua Jaime Lopes de Amorim, s/n, 4465-004 S. Mamede Infesta, Matosinhos, com o número de Identificação de Pessoa Coletiva 503606251, representado neste ato pelo Exmo. Senhor Vice-Presidente, ao abrigo do Despacho ISCAP/PR-013/2022, Professor Doutor José Agostinho de Sousa Pinto, de ora em diante designado por ISCAP;

E

Segundo Outorgante: teste, com sede no(a) teste, com o número de Identificação de Pessoa Coletiva 500000000, representada neste ato pelo Exmo.(a) Senhor(a) teste, de ora em diante designada por **ENTIDADE DE ACOLHIMENTO**;

E

Terceiro Outorgante: teste aluno número 1, residente na teste, 987654321, teste, com o Número de Identificação Fiscal 245139710, de ora em diante designado por **ESTUDANTE/ESTAGIÁRIO**;

Considerando que o curso superior frequentado pelo Estudante/Estagiário no ISCAP não é incompatível com a realização de um Estágio Extracurricular;

É celebrado o presente protocolo de Estágio Extracurricular, o qual regula as relações entre a Entidade de Acolhimento, o ISCAP e o Estudante/Estagiário e que se rege pelo disposto nas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira

Âmbito

O presente protocolo define as condições para a realização de um Estágio Extracurricular pré-profissional como suplemento à licenciatura ☒ / ao mestrado ☐ em Contabilidade e Administração.

Cláusula Segunda

Objetivos

O presente protocolo tem por objetivo o aproveitamento recíproco das potencialidades científicas, técnicas e humanas do ISCAP, da Entidade de Acolhimento e do Estudante/Estagiário, bem como

a aplicação prática do ensino superior, permitindo ao Estudante/Estagiário o contacto direto com o meio profissional relacionado com a sua formação académica superior.

Cláusula Terceira

Caraterização do Estágio

O Estágio Extracurricular a realizar tem a seguinte caraterização:

- a) Situação Curricular: Frequência do 1º ano curricular do curso superior supramencionado;
- b) Departamento da Entidade de Acolhimento onde realizará o Estágio Extracurricular: teste;
- c) Orientador da Entidade de Acolhimento: teste;
- d) Duração do estágio: 4 meses e 4 horas;
- e) Horário semanal do estágio: 4 horas;
- f) Horário diário do estágio: N/A até N/A e N/A até N/A;
- g) Início do Estágio Extracurricular: N/A;
- h) Conclusão do Estágio Extracurricular: N/A;
- i) Local de realização de Estágio Extracurricular: N/A;
- j) Formato do Projeto/ Estágio Extracurricular: Presencial ☐ / Misto ☐ / Remoto ☐.

Cláusula Quarta

Deveres do Estudante/Estagiário

São deveres do Estudante/Estagiário durante o seu período de estágio:

- 1. Respeitar e cumprir as regras internas de funcionamento, higiene e segurança, em vigor na Entidade de Acolhimento;
- 2. Cumprir o Estágio Extracurricular na íntegra;
- 3. Ser assíduo e pontual no cumprimento do horário de estágio Extracurricular;
- 4. Justificar todas as faltas por escrito, ao cuidado do orientador de estágio, no dia imediatamente a seguir à ausência;
- 5. Ter um comportamento correto e cordial, respeitando os seus superiores hierárquicos e os seus colegas de trabalho;
- 6. Cumprir diligentemente as tarefas que lhe forem confiadas pelo(s) seu(s) orientador(es), ou pela Entidade de Acolhimento;
- 7. Dispensar o maior cuidado aos bens materiais que lhe forem confiados, sendo o único e exclusivo responsável pelos eventuais danos causados durante o período de Estágio;
- 8. Não fazer uso das informações, contactos, relações, trabalhos e estudos realizados, fora do respetivo estágio, sem que para tal obtenha autorização expressa;
- 9. Guardar sigilo profissional, durante e após a conclusão do Estágio Extracurricular, relativamente a todos os trabalhos e tarefas de estágio efetuadas, bem como a qualquer outra informação de que tenha conhecimento ou acesso em virtude da sua permanência na Entidade de Acolhimento, não podendo revelar ou utilizar para si ou para outra pessoa, singular ou coletiva, quaisquer dados ou informações relativas a negócios, produtos, projetos, clientes, estratégias e procedimentos.
- 10. Cumprir todas as demais obrigações decorrentes da regulamentação legal aplicável.

Cláusula Quinta

Direitos do Estudante/Estagiário

São direitos do Estudante/Estagiário:

- a) Ter uma orientação efetiva do Estágio Extracurricular por parte do orientador designado pela entidade de acolhimento;
- b) Não executar, regularmente, tarefas que não se enquadrem ou não sejam adequadas à respetiva formação;

- c) Cumprir o horário de estágio, podendo recusar-se à realização de quaisquer tarefas fora do horário.

Cláusula Sexta

Deveres da Entidade de Acolhimento

1. Compromete-se a, por princípio, não atribuir ao Estudante/Estagiário tarefas que não se enquadrem ou não sejam adequadas, ao protocolo estabelecido;
2. Aceitar o Estudante/Estagiário, orientando-o e proporcionando-lhe as condições necessárias para a realização do Estágio Extracurricular;
3. Informar, em tempo útil, o ISCAP de problemas ocorridos no decorrer deste;
4. Assegurar o registo de assiduidade do Estudante/Estagiário e dar conhecimento ao ISCAP das eventuais ausências deste.

Cláusula Sétima

Deveres do ISCAP

São deveres do ISCAP:

1. Assegurar que o Estágio Extracurricular decorre conforme o programa de trabalhos;
2. Informar o Estudante/Estagiário e a Entidade de Acolhimento sobre as condições de realização do Estágio Extracurricular;
3. Comunicar, em tempo útil, à Entidade de Acolhimento a verificação de qualquer circunstância que justifique a conclusão do Estágio Extracurricular antes do seu termo.

Cláusula Oitava

Subsídio de estágio

1. De acordo com o Artigo 8.º, do DL 66/2011 de 01 de junho:
 1. Durante o decurso do período de estágio, a entidade promotora paga ao estagiário um subsídio mensal de estágio, cujo valor não pode ser inferior ao valor correspondente ao indexante dos apoios sociais (IAS), instituído pela Lei n.º 53 -B/2006, de 29 de Dezembro, alterada pelo Decreto -Lei n.º 323/2009, de 24 de Dezembro, e pelas Leis n.os 3 -B/2010, de 28 de Abril, e 55 -A/2010, de 31 de Dezembro.
 2. O subsídio de estágio não é devido:
 - a) Quando o estágio seja suspenso, nos termos do artigo 11.º;
 - b) Pelas faltas injustificadas;
 - c) Pelas faltas justificadas por motivo de acidente, desde que a responsabilidade civil daí decorrente se encontre coberta pelo contrato de seguro previsto no n.º 4 do artigo 9.º;
 - d) Pelas faltas justificadas que excedam 15 dias, seguidos ou interpolados, ocorridas no decurso do estágio.
 3. O disposto nos números anteriores pode ser afastado por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho quando deste resulte regime mais favorável ao estagiário;
 4. Constitui contraordenação muito grave, punível com coima nos termos do artigo 14.º, a violação do disposto no n.º 1.”
2. De acordo, ainda, com o artigo 9.º, n.1, do Decreto-lei n.º 66/2011, de 01 de junho a Entidade de Acolhimento terá de conceder um subsídio de refeição por cada dia de estágio “de valor correspondente ao montante do subsídio de alimentação atribuído aos trabalhadores que se encontrem ao serviço da entidade promotora do estágio.” Ou, de acordo com o n.º 2 do mesmo

artigo, “— Em alternativa ao subsídio referido no número anterior, o estagiário pode optar por refeição fornecida pela própria entidade promotora do estágio se essa for a prática para os trabalhadores ao seu serviço.”

Cláusula Nona

Seguro escolar

De acordo, com o artigo 9.º, n.4, do Decreto-lei n.º 66/2011, de 01 de junho, “A entidade promotora do estágio deve ainda contratar, em benefício do estagiário, um seguro de acidentes pessoais que cubra os riscos de eventualidades que possam ocorrer durante e por causa das atividades desenvolvidas pelo estagiário no decurso do estágio, bem como nas deslocações entre a residência e o local de estágio.”

Cláusula Décima

Segurança Social

De acordo, ainda, com o artigo 9.º, n.1, do Decreto-lei n.º 66/2011, de 01 de junho, “Ao contrato de estágio aplicam -se as disposições relativas às contribuições para a segurança social em vigor.”

Cláusula Décima Primeira

Orientador de Estágio da Entidade de Acolhimento

Compete ao orientador da Entidade de acolhimento apoiar diretamente o aluno durante o período de estágio na programação, observação e análise das atividades desenvolvidas pelo Estudante/Estagiário e participar no processo de avaliação, elaborando uma informação sobre o desempenho profissional do Estudante/Estagiário.

Cláusula Décima Segunda

Relatório e Avaliação

O Estudante/Estagiário deve apresentar o relatório de estágio 30 dias após a conclusão do Estágio Extracurricular, o qual deve ser objeto de parecer prévio do orientador da Entidade de Acolhimento. Este relatório deverá ser entregue, via email, no GEE (gee@iscap.ipp.pt).

Cláusula Décima Terceira

Cessação

A cessação do presente protocolo poderá dar-se por caducidade ou por rescisão do respetivo acordo celebrado entre o primeiro e os segundo e terceiro outorgantes, não dando lugar, em caso algum, a qualquer indemnização ou compensação ao terceiro outorgante/ Estudante/Estagiário.

Cláusula Décima Quarta

Caducidade do protocolo

A caducidade do protocolo de Estágio Extracurricular dá-se quando, nos termos das respetivas cláusulas, se encontre esgotado o objeto ou quando se verifique a impossibilidade superveniente de o Estudante/Estagiário receber formação.
Verifica-se ainda a caducidade quando o Estudante/Estagiário desista do estágio.

Cláusula Décima Quinta

Rescisão do Protocolo por parte da Entidade de Acolhimento

A Entidade de Acolhimento poderá rescindir unilateralmente o presente protocolo, que suporta este Estágio Extracurricular, mediante comunicação escrita ao ISCAP, desde que a continuação do Estágio Extracurricular se apresente lesiva para o normal funcionamento da Entidade de Acolhimento ou se verifique a violação, por parte do Estudante/Estagiário, das obrigações assumidas.

Cláusula Décima Sexta

Rescisão do Protocolo por parte do ISCAP

O ISCAP poderá rescindir unilateralmente o presente protocolo de Estágio Extracurricular, mediante comunicação escrita à Entidade de Acolhimento se considerar que a continuação do Estágio Extracurricular é pedagogicamente desaconselhada.

Cláusula Décima Sétima

Relações entre as Partes

1. O presente protocolo tem apenas os objetivos previstos na cláusula primeira, de permitir ao Estudante/Estagiário o contacto direto com o meio profissional e a vida ativa relacionados com a sua formação académica.
2. O presente protocolo não gera nem titula relações de trabalho subordinado entre a Entidade de Acolhimento e o Estudante/Estagiário, nem sequer expectativas de eventual contratação futura do Estudante/Estagiário pela Entidade de Acolhimento.

Cláusula Décima Oitava

Confidencialidade e Dados Pessoais da Entidade de Acolhimento

1. O Estudante/Estagiário compromete-se a manter estrita e rigorosa confidencialidade e a nunca revelar e transmitir a terceiros, sob qualquer forma, quaisquer assuntos, informações, dossiers, documentos, dados ou procedimentos de que tome conhecimento no desempenho do Estágio Extracurricular, ou em consequência desse desempenho, relativos à Entidade de Acolhimento e à sua estrutura, bem como aos seus trabalhadores, colaboradores, clientes ou fornecedores;
2. O Estudante/Estagiário obriga-se a manter estritamente confidenciais os dados pessoais de terceiros a que tenha acesso no âmbito do estágio ou que lhe sejam transmitidos pela Entidade de Acolhimento ao abrigo do presente protocolo, comprometendo-se ainda a respeitar e cumprir as políticas, normas, procedimentos e regulamentos internos que vigorem, em cada momento, na Entidade de Acolhimento em matéria de privacidade e proteção de dados pessoais, bem como a observar as disposições legais relativas ao tratamento de dados pessoais a que a Entidade de Acolhimento se encontre obrigado;
3. Sem prejuízo das políticas e normas internas que sejam em cada momento aplicáveis, o Estudante/Estagiário só poderá aceder e de alguma forma tratar (v.g. copiar, transmitir, alterar,

difundir ou destruir) dados pessoais que estejam sob a responsabilidade da Entidade de Acolhimento no que for estritamente necessário ao desempenho das suas funções;

4. O Estudante/Estagiário obriga-se a comunicar à Entidade de Acolhimento de imediato, qualquer situação ou evento que possa afetar a segurança do tratamento de dados pessoais efetuado no âmbito do exercício do Estágio ou que, de algum modo, possa dar origem ao incumprimento pela Entidade de Acolhimento das disposições legais em matéria de proteção de dados pessoais;

5. No caso de cessação, por qualquer motivo, do presente protocolo, o Estudante/Estagiário devolverá imediatamente à Entidade de Acolhimento todos os originais e/ou cópias dos dossiers, correspondência, arquivos, memorandos e outros documentos e informações que se encontrem em seu poder, independentemente do respetivo suporte;

6. O dever de confidencialidade previsto na presente cláusula mantém-se em vigor mesmo após a cessação do presente protocolo.

Cláusula Décima Nona

Confidencialidade e Dados Pessoais do Estudante/Estagiário

1. Todas as disposições legais, éticas e profissionais estabelecidas, aceites e estritamente cumpridas pelo Estudante/Estagiário aplicam-se no tempo e no modo, de igual forma, à Entidade de Acolhimento perante o referido Estudante/Estagiário;

2. O Estudante/Estagiário expressa e inequivocamente autoriza a Entidade de Acolhimento a proceder ao tratamento, automatizado ou não, parcial ou totalmente, dos seus dados pessoais, que sejam ou devam ser fornecidos à Entidade de Acolhimento, apenas e somente no âmbito do presente protocolo;

3. A Entidade de Acolhimento apenas poderá utilizar e divulgar os dados pessoais referidos no número anterior para fins relacionados com o presente protocolo ou com as atividades compreendidas no seu objeto, social ou de facto, bem como quaisquer outros fins que se venham a revelar necessários ou meramente convenientes no âmbito das relações mantidas entre a Entidade de Acolhimento e o Estudante/Estagiário;

4. A Entidade de Acolhimento poderá ainda proceder à transmissão dos dados referidos no número 2 da presente cláusula para qualquer empresa que com ela se encontre coligada ou que integre o mesmo grupo económico nacional ou internacional, salvaguardando sempre as disposições legais em vigor;

5. A Entidade de Acolhimento compromete-se a facultar ao Estudante/Estagiário a possibilidade de, a todo o tempo, aceder e solicitar a correção ou eliminação dos dados que lhe respeitem, nos termos legais;

6. Os Estudantes/Estagiários e docentes do ISCAP, bem como os orientadores de Estágio Extracurricular, que no âmbito das atividades de Estágio Extracurricular, tomem conhecimento de informações de natureza confidencial ou reservada, ficarão obrigados à conservação do sigilo sobre os mesmos.

Cláusula Vigésima

Sigilo

Os Estudantes/Estagiários e docentes do ISCAP, bem como os orientadores de Estágio Extracurricular, que no âmbito das atividades de Estágio Extracurricular, tomem conhecimento de informações de natureza confidencial ou reservada, ficarão obrigados à conservação do sigilo sobre os mesmos.

Cláusula Vigésima Primeira

Proteção de dados pessoais

O primeiro outorgante garante a estrita confidencialidade no tratamento dos dados pessoais do segundo outorgante, constantes deste contrato. A informação disponibilizada não será partilhada com terceiros e será utilizada para os fins diretamente relacionados com a ação de formação

referida na cláusula primeira, bem como para a divulgação de ações de formação e/ou outros eventos relacionados com a sua atividade formativa.

Cláusula Vigésima Segunda

Disposições finais

Os casos omissos no presente protocolo serão decididos de acordo com a legislação em vigor referente a esta matéria.

S. Mamede de Infesta, aos _____ dias do mês de _____ do ano de _____

Primeiro Outorgante

Segundo Outorgante

Terceiro Outorgante
